

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת אוריאל בוסו
אברהם בצלאל
אליהו רביבו

פ/25/2523

הצעת חוק יישום תוכנית ההתנתקות (תיקון – ביטול סעיפי הפינוי ושינוי שם החוק), התשפ"ג–2023

1. תיקון שם החוק. בחוק יישום תוכנית ההתנתקות, התשס"ה–2005¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "חוק יישום תוכנית ההתנתקות" יבוא "חוק הפיצויים לנפגעי ההתנתקות".
2. ביטול סעיפים 23 עד 30. סעיפים 23 עד 30 (ב) לחוק העיקרי – בטלים.

30

דבר ה ס ב ר

החוק ליישום תוכנית ההתנתקות נועד להכשיר את עקירתם וגירושם של כ-10,000 איש מבתיהם, מפרנסתם וממרקם החיים שלהם במסגרת תוכנית ההתנתקות. בשל "התכלית הראויה" של תוכנית ההתנתקות, כפי שהוצגה בהחלטת הממשלה מספר 1996 מיום י"ז בסיוון התשס"ד (6.6.2004), החוק עמד בתנאי "פסקת ההגבלה" בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו. בהחלטת הממשלה האמורה, הוצגו יעדי התוכנית, ובין היתר נכתב כי "מטרת התוכנית להוביל למציאות ביטחונית מדינית, כלכלית ודמוגרפית טובה יותר".

כן נכתב כי כתוצאה מיישום התוכנית "תקום הנהגה פלסטינית חדשה, אשר תוכיח עצמה כמסוגלת למלא אחר מחויבויותיה על פי מפת הדרכים", כי "השלמת התוכנית תשלוך את תקפן של הטענות כנגד ישראל בדבר אחריותה לפלסטינים ברצועת עזה", ותחת הכותרת "המציאות הביטחונית לאחר הפינוי" נכתב כי "רצועת עזה תהיה מפורזת מנשק שהימצאותו אינה תואמת את ההסכמים הקיימים בין

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 142.

הצדדים".

שמונה-עשרה השנים שחלפו מאז אותה החלטת ממשלה, ושבע-עשרה השנים שחלפו מאז ביצועה, שמו ללעג ולקלס את יעדי ההתנתקות, והוכיחו שוב ושוב את נקודות הכשל שעליהן התבססה התוכנית, את נפסדותה ואת הנזקים העצומים שגרמה לביטחון ישראל, לכלכלת ישראל וליחסי החוץ של ישראל. למעשה, המציאות הקשה שאיתה מתמודדת מדינת ישראל בזמן שחלף מאז שנת 2005 היא תמונת ראי מושלמת של מטרות התוכנית וחזונה. במקום שיפור המציאות הנוכחית, הביאה התוכנית לפגיעה אנושה במציאות הישראלית ביחס לכל אחד ואחד מהתחומים אותם ביקשה לשפר.

משאף לא אחת מתכליותיה של תוכנית ההתנתקות התממשה, ובשל כך שבמקום תועלת הביאה לנזקים עצומים, מתחדדת תובנת העוול שנעשה לאזרחים שהחוק הכשיר את פינויים ועקירתם. על כן מוצע בהצעת החוק לבטל חלקים בחוק יישום תוכנית ההתנתקות, ובכך למחוק במידת-מה את הכתם הלאומי והמוסרי שזו הכתימה בבגד יומה של מדינת ישראל. מוצע להפריד באופן ברור בין החלקים בחוק שתכליתם היא פיצויי המתיישבים שנעקרו מבתיהם ואיבדו את נכסיהם ומטה לחמם, לבין הסעיפים שתכליתם פינוי התושבים ועקירתם.

מוצע להותיר על כנם את הסעיפים מחוק ההתנתקות שמטרתם קביעת מנגנוני פיצוי למתיישבים שנעקרו מבתיהם, ולבטל את סעיפים 23 עד 30(ב) בהם נקבעו איסורי הכניסה והשהייה בשטחים שפונו במסגרת תוכנית ההתנתקות, וביטול הזכויות של מי שישבו בהם.

משכך, אך מתבקש הדבר כי שמו של חוק יישום תוכנית ההתנתקות ישונה וזה ייקרא מעתה "חוק הפיצויים לנפגעי ההתנתקות".

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/24/356), על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק (פ/24/3258), על ידי חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3344), על ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/24/3450 ; 24/3897) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/69) על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/25/70) ועל ידי חבר הכנסת שלמה קרעי (פ/25/71). הצעת החוק זהה לפ/25/71 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ט בשבט התשפ"ג (20.02.2023)